

# 감사결과처분(요구)서

|                  |                            |          |           |          |                      |
|------------------|----------------------------|----------|-----------|----------|----------------------|
| 일련번호             | 27                         | 감사자      | 감사실       |          | 공개(○)<br>비공개( )      |
| 신분상 조치인원         | -                          | 재정상 조치방법 | -         | 재정상 조치금액 | -                    |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | △△△△△△△△△△<br>(△△△△△△△△△△) | 처분요구일자   | 2022. . . | 회신기일     | 처분요구일로부터<br>각각1개월 이내 |

△△△△△△△△△△△

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 예치금관리대장 상 사진 미첨부(허가 후) 등 원상회복비용 예치 업무 소홀  
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△  
내 용

## 1. 업무처리기준

- 『자연공원법』 제24조 규정에 의거, △△△△을 점용하여 사용하는 자에게는 공원의 원상회복 의무이행을 보증하기 위하여 원상회복에 필요한 비용을 공원관리청에게 미리 예치하게 하는 등 필요한 조치를 하여야 함
- 공 단 『자연공원내 행위허가시 원상회복비용 예치업무처리지침』에 따르면, 공원관리청은 예치금관리대장을 비치하여 현금 또는 지급보증서 등의 압·출금내역을 기재하고, 예치금관리대장에 허가 전·후의 사진과 원상복구 후 현지 사진을 첨부하여 원상회복에 관한 내용을 알 수 있도록 하여야 함
- 공원계획부-1849호(2012.11.15.) 「원상회복을 위한 보증보험증권 예치요령 알림」에 따르면 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함)은 허가증 교부 후 10일 이내에 징수하도록 지시하였으며,
  - 또한 공원계획부-1372호(2015.12.30.) 「원상회복예치비용 접수처리요령 알림」에 따르면 허가(협의 포함)시 원상회복예치비용 접수시 접수증을 교부하고 그 사본을 사무소에 보관하도록 지시하였음

## 2. 현황 및 지적내용

## ○ 원상회복비용 예치금 관리대장 미작성 현황

(2019.06.15.~2022.07.감사일 현재.)

| 구분 | 행위명           | 위치                   | 용도지구 | 허가(협의) 일    | 원상회복비용<br>예치일 | 접수증 교부일     | 예치금관리대장 작성 여부 |      | 비고 |
|----|---------------|----------------------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|------|----|
|    |               |                      |      |             |               |             | 일반사항          | 현황사진 |    |
| 1  | 가설건축물 축조신고 협의 | △△△△△△△△△△340-3      | 자연환경 | 2019.10.15. | 2019.10.15.   | 2019.10.15. | ○             | ×    |    |
| 2  | 농산물관리신고 신청 협의 | △△△△△△△△△△884-2      | 자연환경 | 2019.11.06. | 2019.11.13.   | 2019.11.13. | ○             | ×    |    |
| 3  | 농산물관리신고 신청 협의 | △△△△△△△△△△884-5      | 자연환경 | 2019.11.09. | 2019.11.13.   | 2019.11.13. | ○             | ×    |    |
| 4  | 가설건축물 축조신고 협의 | △△△△△△△△△△389        | 자연환경 | 2020.07.01. | 2020.07.01.   | 2020.07.01. | ○             | ×    |    |
| 5  | 가설건축물 축조신고 협의 | △△△△△△△△△△388        | 자연환경 | 2021.10.28. | 2021.10.28.   | 2021.10.28. | ○             | ×    |    |
| 6  | 광케이블 시설공사     | △△△△△△△△△△산07, 산09번지 | 자연환경 | 2022.06.27. | 2022.06.29.   | 2022.06.29. | ○             | ×    |    |

○ △△△△△△△△△△에서는 행위허가 업무를 추진함에 있어 △△△△의 원상회복 의무이행을 보증하기 위한 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함) 예치는 허가증 교부 후 10일 이내에 징수하고, 예치시 접수증을 교부하여야 하며, 예치금관리대장에 현금 또는 지급보증서 등의 입·출금내역 기재, 허가 전후의 사진과 원상복구 후 현장사진을 첨부하여야 함에도,

－ 2019년 6월 15일부터 2022년 7월 감사일 현재까지 원상회복비용 예치한 행위허가(협의 포함) 총 59건 중 ‘가설건축물 축조’ 등 6건에 대하여 예치금관리대장 상 사진 미첨부(허가 후) 등 원상회복비용 예치 업무를 소홀히 한 사실이 있음

### 3. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

－ 예치금관리대장 상 사진(허가 후) 첨부

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련